

50 motivos para atuar sob uma OSC já constituída

E por que a origem da Associação Franz de Castro Holzwarth importa

Elaboração: VLV Consultoria — "Da fábrica à virada" (Leomarcos Augusto) em parceria com a AFCH

Local e data: Ribeirão Preto/SP — [A DEFINIR: data]

Antes dos motivos: uma correção de enquadramento

Circula, no vocabulário informal do terceiro setor, a ideia de "comprar" ou "adquirir" uma OSC. A expressão é imprecisa e convém corrigi-la logo de início, porque conduz a raciocínios errados.

Uma associação civil sem fins lucrativos não tem dono, não tem cotas e não tem preço. Não há patrimônio a transferir para particular, não há participação a negociar e não há aquisição possível. O que existe é outra coisa, inteiramente diferente: **integrar-se a uma organização já constituída, regular e com histórico**, passando a atuar dentro de sua estrutura, sob seu estatuto, sua governança e sua fiscalização — em vez de criar uma entidade nova do zero.

A diferença não é semântica. Quem "compra" adquire um ativo e faz dele o que quiser. Quem se integra assume um estatuto que não escreveu, uma missão que não formulou, uma Assembleia Geral à qual responde e um Conselho Fiscal que examina suas contas. Ganha-se muito — e é disso que tratam os cinquenta motivos a seguir. Mas o que se ganha vem acompanhado de subordinação, não de propriedade.

É nesses termos que se coloca a proposta da unidade de Jundiaí: não uma aquisição, mas uma **integração** à Associação Franz de Castro Holzwarth, constituída em 07/05/2019, sob CNPJ 33.704.307/0001-22, fundada por Dom Moacir Silva.

Os motivos abaixo são verificáveis a partir da situação institucional da Associação. Onde um motivo depende de dado ainda não apurado, ele está marcado com [VERIFICAR].

Bloco I — Jurídicos e cadastrais

1. CNPJ ativo desde 2019. A Associação está inscrita sob o CNPJ 33.704.307/0001-22 desde 07/05/2019. Uma unidade constituída como filial passa a operar sob essa mesma raiz, com nova inscrição (0002-XX). O cadastro não é criado: é estendido.

2. Estatuto social já registrado. Existe estatuto vigente, registrado, com objeto social que abrange oito áreas de atuação. Nada precisa ser redigido, discutido ou levado a registro para que a unidade tenha base jurídica.

3. Objeto social suficientemente amplo. As oito áreas estatutárias — assistência social, educação, cultura, direitos humanos, inclusão social, projetos comunitários, ações solidárias e desenvolvimento humano — cobrem qualquer frente prevista para Jundiaí. Não há necessidade de alteração de objeto.

4. Ata de constituição e atas de eleição existentes. A entidade dispõe do conjunto documental que órgãos públicos, editais e parceiros exigem logo na primeira solicitação. Uma entidade nova leva meses até reunir o mesmo conjunto.

5. Tempo de constituição já decorrido. Sete anos de existência formal em 2026. Tempo de constituição não se compra, não se acelera e não se transfere: só se cumpre. A AFCH já o cumpriu.

6. Personalidade jurídica consolidada. A entidade já pode contratar, receber doações, firmar convênios e responder por si. A unidade de Jundiá opera com essa capacidade desde o primeiro dia.

7. Histórico cadastral sem descontinuidade. A retração durante a pandemia reduziu as ações, mas não interrompeu a existência jurídica da entidade. **[VERIFICAR: confirmar regularidade cadastral e entrega de obrigações acessórias em todos os exercícios, junto ao contador responsável.]**

8. Estrutura de filial prevista em direito. A abertura de unidade sob o mesmo CNPJ raiz é figura ordinária e bem estabelecida. Não exige construção jurídica inovadora, apenas deliberação da Assembleia Geral, alteração do ato constitutivo e registro.

Bloco II — Fiscais e de habilitação

9. O requisito de dois anos de atuação já está cumprido. Entre os requisitos do CEE-SP está a comprovação de no mínimo dois anos de atuação. A AFCH atua desde 2019. Uma associação nova em Jundiá só poderia pleitear a habilitação dois anos após sua constituição.

10. Caminho de habilitação já mapeado. A Associação dispõe de estudo próprio sobre a rota CEE-SP → CRCE "Liberado" → comunicação à secretaria da área de atuação → cadastro na NFP como Consumidor PJ. O percurso não precisa ser descoberto.

11. Base legal identificada. Lei 12.685/2007, Resolução SF 80/2018 e Decreto 57.501/2011 já foram levantados e estudados. A instrução do processo começa de um ponto adiantado, não do zero.

12. Elegibilidade a programas estaduais. Programas estaduais que exigem tempo mínimo de atuação e regularidade cadastral estão ao alcance da entidade hoje — e estariam vedados a uma associação recém-constituída.

13. Regularidade fiscal herdada. A unidade opera sob a situação fiscal da matriz. **[VERIFICAR: relacionar certidões vigentes e respectivas validades junto ao contador responsável.]**

14. Um só processo de habilitação, não dois. Habilitação obtida pela matriz aproveita à estrutura como um todo. No caminho da entidade autônoma, cada habilitação teria de ser conquistada separadamente, e do começo.

15. Enquadramento contábil já existente. Há contador responsável e prática contábil instalada. A unidade se incorpora a um regime existente. **[VERIFICAR: validar com o contador o tratamento contábil específico da filial.]**

Bloco III — Captação e sustentabilidade

16. Doações de pessoa jurídica desde o primeiro dia. Empresas doadoras exigem CNPJ regular, tempo de existência e documentação em ordem. A unidade atende a esses requisitos na data em que abre.

17. Doações de pessoa física com lastro verificável. O doador individual desconfia — com razão — de entidade sem histórico. Sete anos de existência e uma diretoria identificada respondem à primeira pergunta que ele faz.

- 18. Canal de doação institucional.** A entidade dispõe de contato e identidade próprios para receber doações. [VERIFICAR: confirmar existência e titularidade de Pix institucional e demais meios de recebimento.]
- 19. Acesso à frente da Nota Fiscal Paulista.** O programa reserva 60% dos créditos devolvidos de cada estabelecimento exclusivamente a entidades, com teto de 10 UFESP por cupom — R\$ 384,20 em 2026. Depende de habilitação que a AFCH pode pleitear e uma entidade nova, não.
- 20. Elegibilidade a editais.** Editais públicos e privados costumam exigir tempo mínimo de constituição, relatórios de exercícios anteriores e demonstrações contábeis. São exatamente os itens que uma entidade nova não tem como apresentar.
- 21. Condições para patrocínio de projeto.** Patrocinadores exigem CNPJ regular, capacidade de emitir recibo e prestação de contas específica. A estrutura existe e está em operação.
- 22. Parcerias com o poder público ao alcance.** Termos de fomento, colaboração e cooperação exigem regularidade e comprovação de experiência prévia. A entidade reúne as condições de partida. [VERIFICAR: exigências específicas do município de Jundiaí.]
- 23. Diversificação de fontes desde o início.** A unidade não nasce dependente de fonte única: doação recorrente, patrocínio, edital, parceria institucional e NFP estão simultaneamente disponíveis como frentes a desenvolver.
- 24. Custo de constituição evitado.** Registro de estatuto, ata, assessoria jurídica e contábil de abertura são custos que a entidade nova assume antes de arrecadar o primeiro real. A filial os reduz substancialmente. [VERIFICAR: orçamento comparativo com contador e advogado.]
-
- ## Bloco IV — Credibilidade e reputação
-
- 25. Governança instalada e nominalmente identificada.** Diretoria Executiva com quatro membros identificados, cargos definidos e perfis públicos. Não é estrutura no papel: é estrutura com nome, função e responsabilidade.
- 26. Conselho Fiscal independente já constituído.** Três membros com funções distintas — coordenação, relatoria e revisão — fiscalizando as contas sem passar pela Diretoria. Poucas entidades novas instalam isso no primeiro ano; muitas nunca instalam.
- 27. Separação clara entre deliberação, execução e fiscalização.** Assembleia Geral delibera, Diretoria executa, Conselho Fiscal fiscaliza. É a estrutura que qualquer parceiro sério procura antes de assinar qualquer coisa.
- 28. Prestação de contas como prática, não como promessa.** A entidade já opera ciclos de prestação de contas. A unidade se integra a um calendário existente em vez de inventar o próprio. [VERIFICAR: relacionar os relatórios e demonstrações dos últimos exercícios.]
- 29. Nome com significado público.** Franz de Castro Holzwarth é reconhecido nacionalmente pela atuação em defesa dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana. O nome comunica antes que a entidade explique.
- 30. Fundação por autoridade eclesial.** A Associação foi fundada por Dom Moacir Silva. O vínculo com a Igreja não é aproximação recente construída para viabilizar a filial: é o fato de origem da entidade.

31. Diretoria com trajetória profissional verificável. Mais de 30 anos de empresa em reparação automotiva; graduação em Administração; atuação em articulação social; escritor com três livros publicados e presença de cinco anos consecutivos na Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto. São trajetórias, não currículos montados para o momento.

32. Portfólio institucional disponível. Missão, visão, valores, áreas de atuação e composição da governança estão formulados e prontos para apresentação a qualquer interlocutor, sem elaboração prévia.

Bloco V — Operacionais

33. Modelos de registro de projeto existentes. Ficha de projeto, registro de atividade e controle de participantes já fazem parte da prática da entidade. A unidade recebe formulário pronto em vez de improvisar o próprio.

[VERIFICAR: relacionar os modelos vigentes.]

34. Identidade institucional definida. Nome, missão, visão e valores estão estabelecidos. A unidade não gasta os primeiros meses discutindo quem é — gasta-os trabalhando.

35. Canal de comunicação ativo. O perfil @franzdecastroassociacao já existe e opera. A unidade ganha alcance desde o primeiro dia, sem partir de zero seguidores.

36. Contato institucional estabelecido. Telefone (16) 99622-7612 e e-mail franzdecastro.rp@gmail.com são canais em funcionamento, com endereço de sede definido. Parceiro e doador têm a quem recorrer.

37. Processos de decisão já existentes. Há instância decisória em funcionamento. A unidade define suas alçadas locais dentro de um desenho que já opera, em vez de construir o desenho inteiro.

38. Experiência acumulada, inclusive a difícil. A retração durante a pandemia ensinou o que interrompe uma operação social: dependência de canal único de recursos e de grupo único de voluntários. Esse aprendizado está incorporado ao plano de implantação e à matriz de riscos da unidade.

Bloco VI — Estratégicos

39. Rede regional em formação. Duas unidades — Ribeirão Preto e Jundiaí — constituem rede, não filiais isoladas. Rede negocia, capta e aprende em condições que unidade isolada não alcança.

40. Escala em captação. Um doador ou patrocinador que apoia a entidade pode ter seu apoio direcionado a qualquer das unidades. A base de apoio é comum; a aplicação é específica.

41. Aprendizado compartilhado. O que funciona em Ribeirão Preto pode ser replicado em Jundiaí, e o contrário também. Cada acerto é aproveitado duas vezes; cada erro, cometido apenas uma.

42. Poder de negociação ampliado. Entidade com duas unidades e sete anos de existência negocia com fornecedor, cedente de espaço e poder público em condição distinta da de uma associação constituída no mês anterior.

43. Coerência com a visão institucional. A visão declarada da AFCH é ser referência regional no desenvolvimento de projetos sociais, culturais e comunitários. Jundiaí não é desvio de rota: é execução da rota declarada.

44. Modelo replicável para futuras unidades. A implantação de Jundiaí produz método — plano em fases, alçadas, regimento, indicadores — que serve a qualquer expansão futura. O custo de aprendizado é pago uma vez.

45. Concentração de esforço no que importa. Sem constituição jurídica a fazer, sem prazo de dois anos a cumprir e sem certidões a construir, o esforço inicial da unidade vai integralmente para a atuação. É a diferença entre gastar o primeiro ano existindo e gastá-lo trabalhando.

Bloco VII — Humanos e comunitários

46. Voluntariado com marca reconhecível. Voluntário se vincula mais facilmente a uma entidade que já existe, tem nome e tem histórico do que a um projeto ainda por constituir. O recrutamento começa mais fácil.

47. Formação de voluntários apoiada em valores já formulados. Ética, solidariedade, respeito à dignidade humana, transparência, inclusão social, responsabilidade social, cidadania e compromisso com a comunidade não precisam ser inventados: precisam ser ensinados.

48. Pertencimento a algo maior que o local. O voluntário de Jundiaí integra uma associação regional com sete anos de trajetória, e não um grupo recém-formado. Pertencimento sustenta permanência.

49. Continuidade do trabalho assegurada institucionalmente. Se uma pessoa se afasta, a estrutura permanece — há estatuto, Diretoria, Conselho Fiscal e Assembleia Geral. Em entidade nova, a saída de uma pessoa-chave frequentemente encerra a operação.

50. Compromisso com a comunidade como valor estatutário. O compromisso com a comunidade não é intenção declarada em reunião: está entre os valores da Associação e vincula a unidade que a ele adere. Quem se integra assume o compromisso; não o negocia.

Por que a origem importa

Os cinquenta motivos acima são argumentos de ordem prática. Todos verdadeiros, todos verificáveis, e nenhum deles suficiente. Uma entidade pode ter CNPJ regular, certidões em dia, governança instalada e habilitações estaduais concluídas, e ainda assim não merecer o nome que carrega. Por isso esta seção existe.

Franz de Castro Holzwarth foi advogado criminalista, jornalista, escritor e humanista brasileiro. Ficou reconhecido nacionalmente pela atuação em defesa dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana, e sua história tornou-se símbolo de coragem, solidariedade e compromisso com a justiça. É um nome que, no Brasil, não passa despercebido, e que não se atribui a uma organização por conveniência.

Quando uma associação adota esse nome, ela não escolhe uma marca. Ela declara um padrão. Dizer-se Associação Franz de Castro Holzwarth é afirmar publicamente que a defesa da dignidade da pessoa humana não é linha de um estatuto, e sim critério de decisão — inclusive quando decidir por ele custa caro, é inconveniente ou contraria o interesse imediato da própria organização. Um nome assim não protege quem o carrega; ao contrário, aumenta a exigência sobre ele.

A Associação foi fundada por **Dom Moacir Silva**, e nasceu da amizade, da admiração e do respeito de Dom Moacir pelo legado de Franz de Castro. Esse é o vínculo de origem da entidade com a Igreja. Não foi construído depois, para facilitar aproximações, nem cultivado como estratégia institucional: é o fato que explica por que a Associação existe. Quem se integra a ela integra-se também a essa origem.

Daí decorre uma consequência que convém dizer com todas as letras: **herdar um nome é herdar um padrão de conduta, não apenas um CNPJ**. Os motivos deste documento tratam de tempo de constituição, certidões, habilitações e capacidade de captação — bens reais, que uma entidade nova levaria anos para reunir. Mas nenhum deles é o ativo principal. O ativo principal é o nome, e o nome é o único item da lista que pode ser destruído em um único episódio.

É por isso que o risco reputacional é tratado, no projeto de implantação da unidade de Jundiáí, como o único de impacto muito alto — e é também o único cuja mitigação não é primariamente administrativa. Regimento interno, alçadas e prestação de contas reduzem risco financeiro e operacional. O risco do nome depende da conduta concreta de quem opera a unidade, todos os dias, inclusive quando ninguém está observando.

Para Jundiáí, isso significa três coisas concretas. Primeira: a unidade opera sob um estatuto que não escreveu, respondendo a uma Diretoria e a uma Assembleia Geral situadas em Ribeirão Preto, e submetendo suas contas a um Conselho Fiscal independente. Autonomia local existe, mas dentro de alçadas definidas. Quem procura autonomia plena deve escolher o outro caminho — constituir entidade própria — e assumir os anos de espera que ele custa.

Segunda: o uso do nome e da marca permanece sob alçada exclusiva da Diretoria Executiva, e o uso político-partidário é vedado. Não se trata de desconfiança em relação a quem propõe a unidade — Padre Clóvis e Claudio vieram pessoalmente a Ribeirão Preto tratar do assunto, e o pedido de reunião com o Arcebispo partiu deles. Trata-se de que um nome como esse não comporta exceção, nem para quem chegou pela porta da frente.

Terceira: a unidade se insere na estrutura da Igreja em Jundiáí, e não a atravessa. A referência eclesial é indicada pela Arquidiocese, não escolhida pela Associação. O acesso da Arquidiocese aos registros e às contas da unidade é irrestrito e a qualquer tempo, independentemente do calendário de relatórios. Isso não é concessão negociada: é o mínimo que uma entidade fundada por um Arcebispo deve a uma Arquidiocese que a acolha.

Há, por fim, uma inversão que o documento precisa registrar. Este texto foi escrito para argumentar por que integrar-se a uma OSC já constituída é melhor do que criar uma nova. O argumento se sustenta em cada um dos cinquenta pontos. Mas a razão mais forte não está entre eles, porque não é uma vantagem — é uma obrigação. Integrar-se à Associação Franz de Castro Holzwarth significa aceitar um padrão que já foi estabelecido por outros, e que não admite ser ajustado para caber na conveniência de quem chega depois.

Quem entende isso como custo deveria constituir a própria entidade. Quem entende isso como o motivo de estar ali está no lugar certo.

Este material foi desenvolvido pela VLV Consultoria em parceria com a Associação Franz de Castro Holzwarth.